

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/565

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – כשירות מיוחדת), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 18ג 1. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975¹, בסעיף 18ג(א), במקום "עסקית או פוליטית" יבוא "או עסקית".

דברי הסבר

אדם הרוצה להגיש מועמדותו לכהונת דירקטור, יושב ראש דירקטוריון מטעם המדינה, מנהל כללי בחברה ממשלתית, בחברה מעורבת או בחברת בת ממשלתית וכן לכהונת חבר מועצה, יושב ראש מועצה או מנהל כללי בתאגיד, נדרש למלא שאלון הכולל בסעיף 8 שאלה על אודות כישוריו המיוחדים ושמרבס על סעיף 18ג(א) לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה–1975.

על המועמד להצהיר שאין לו כל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לאחד משרי הממשלה, אחרת הוועדה לבדיקת מינויים לא תוכל להמליץ על מינויו. למרות הסייג בסעיף זה, שקובע כי אם נמצא שלאותו מועמד, על אף הזיקה הפוליטית לאחד משרי הממשלה, יש כישורים מיוחדים, ובהתאם ניתן למנותו לתפקיד ולהתעלם מזיקה זו, פירש בית המשפט העליון את המושג "כישורים מיוחדים" בצורה מחמירה. ניתן לראות זאת בדבריו של השופט אור כי "מועמד בעל זיקה לשר כשיר לעבור את תנאי הסף של "כישורים מיוחדים" או "כשירות מיוחדת" רק אם בשל כישוריו המיוחדים משקלה הסגולי של תרומתו לחברה צפויה להיות כה מכרעת, עד כי הדבר מצדיק לקחת את הסיכון הטבוע במינויו בשל קשריו עם שר משרי מהממשלה" (בג"צ 932/99 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים, פ"ד נג(3) 784,769).

על כן, תיקון זה נועד לתקן עוול של שנים רבות אשר פוגע בחופש העיסוק ובשוויון של מועמד שהוא פעיל פוליטית ומגיש מועמדות לאחד מהתפקידים האמורים, ולאפשר לו גישה להגשת מכתבים לתפקידים אלו בתפקידים ציבוריים.

כפועל יוצא מתיקון החוק יתוקן גם הסעיף בשאלון, וכך מועמד לתפקיד שהוא פעיל פוליטית לא ייאלץ להצהיר על כך.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/24/604) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/24/2943) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/25/411).

הצעת החוק זהה לפ/24/604 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

